

Asutawa Kogu

2. istungjärk.

Protokoll nr. 82 (55)

1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 18. novembril
1919. a. kell 4 p. l. Toompea lossi
Walges saalis.

Kokku on tulnud 94 Asutawa Kogu
liiget.

Walitsuse lauas: töö- ja hoolekande-
minister **A. Palwadre**, riigikontrolöör **K.
Einbund**.

P ä e w a k o r d:

1. Kohtuametnikkude palgaseaduse
eelnõu — rahaasjanduse komisjoni ette-
panek.

2. Määruseelnõu riigiametnikkude ja
-teenijate ühekordse elukalliduse abiraha
kohta — rahaasjanduse komisjoni ette-
panek.

3. Rahwawäelaste perekondade paiu-
kiseadus — rahaasjanduse komisjoni
ettepanek.

4. Rahwawäelaste ja nende perekon-
dade pensioniseaduse eelnõu — töökaitse
komisjoni ettepanek.

5. Töö- ja hoolekandeministeeriumi
eelarwe 1919. a. II poole peale — rahaas-
janduse komisjoni ettepanek.

6. Teedeministeeriumi väljaminekute
eelarwe 1919. a. II poole peale — raha-
asjanduse komisjoni ettepanek.

Koosolekut juhatab esimees **A. Rei**.

Sekretäri kohal abisekretäär **H. Raud-
sepp**.

Koosolek algab kell 5.30 min.

1. Päewakorra muutmise. Juhataja **A. Rei**:

Wabariigi Walitsuse poolt on juhatusel ette-
panek tehtud päewakorra II punkt välja
jätta, sest et Wabariigi Walitsus ei ole
saanud selle kohta seisukohta wõtta.
Selle peale paneb juhatus ette tänast päe-
wakorda täiendada Wabariigi Walitsuse
teadaandega Asutawale Kogule, mida
I punktina päewakorda üles wõtta.
(Häälletatakse.) Nähtawa ena-
musega on päewakord wastu
wõetud.

2. Wabariigi Wa-
litsuse teadaand-
mine tagasiastu-
mise kohta.

Asutawa Kogu ni-
mele on järgmine tea-
daanne Wabariigi Wa-
litsuse poolt tulnud:
„Eesti Asutawale Ko-
gule. Sellega on meil au paluda wabas-
tada meid Wabariigi Walitsuse liigete
kohusetäitmisest. Tallinnas, 11. novemb-
ril 1919. a. Pea- ja sõjaminister O.
Strandman, rahaminister Joh. Kukk, kau-
bandusminister N. Köstner, siseminister
A. Hellat, haridusminister J. Kartau, töö-
ja hoolekandeminister A. Palwadre, põllu-
töö- ja tootlusminister Th. Pool, wälis-
ministri kohustetäitja A. Piip ja kohtumi-
nister Lui Olesk.“

3. Asutawa Kogu
otsus sennisele
walitsusele tänu
awaldada.

J. Lõo (rhw.): Lu-
gupeetud rahwasaadi-
kud! Praegune Wa-
bariigi Walitsus oma
koosseisus on lahku-
mise palwe ära andnud ja tagasi astunud.
Raskel ajal on sennine Wabariigi Walit-
sus Eesti wabariigi walitsemise oma
peale wõtnud. Riigi walitsemise raskuse
peale waatamata on ta katsunud riigi-
laewa iseseiswuse ja seemise tugewuse
poole juhtida. Kõike seda tähele pannes
panen ette lahkunud sennisele walitsusele
tänu awaldada. (Kiiduwaldused.)

Juhataja **A. Rei**: Ma mõistan, et
rhs. Lõo ettepanek on wastu wõetud.

A. Schipai (rhw.): Teen ettepaneku
15 minutit waheaega määrata.

Juhataja **A. Rei**: (Hääleta-
takse.) Nähtawa enamusega on
ettepanek wastu wõetud.

Waheaeg algab kell 5.35 min.

Koosolek jätkub pärast waheaega kell
5.55 min. p. l.

Koosolekut juhatab esimees **A. Rei**.

Sekretäri kohal abisekretäär **H.
Raudsepp**.

4. Teadaandmine
muudatuste
kohta Asutawa
Kogu koosseisus.

Juhataja **A. Rei**:
Koosolek läheb päewa-
korras edasi. Enne
päewakorra juurde üle-
minemist loen kohu-

seks teatada, et Asutawa Kogu kristliku rahwaerakonna nimekirja järele rhs. A. Laar oma wolitused maha pannud. Tema asemele on kutse saadetud nimekirja järgi järgmisele kandidaadile, kes juba kohal.

5. Uue walitsuse ametisse kinnitamine.

Asutawa Kogu juhatusele on ettepanek tulnud sotsiaaldemokraatliku tööliste partei, Eesti tööerakonna ja Eesti rahwaerakonna rühma poolt, uus Wabariigi Walitsust kinnitada järgmises koosseisus. Peaminister J. Tõnisson, Välisminister A. Birk — rahwaerakonnast — wiimane sennine Asutawa Kogu abiesimees, siseminister A. Hellat — sotsiaaldemokraat, sennine siseminister, kohtuminister J. Jaakson — rahwaerakondlane, endine kohtuminister, sõjaminister A. Hanko — erapooletu, Eesti sõjaministeeriumi*esitaja Soomes, rahaminister J. Kukk — tööerakondlane, sennine rahaminister, kaubandus- ja tööstusminister, N. Köstner — sotsiaaldemokraat, sennine kaubandus- ja tööstusminister, põllutöominister Th. Pool — tööerakondlane, sennine põllutöominister, haridusminister K. Treffner — erapooletu, Treffneri gümnaasiumi direktor Tartus, teedeminister E. Sakk — tööerakondlane — endine teedeminister, töö- ja hoolekandeminister A. Palwadre — sotsiaaldemokraat, sennine töö- ja hoolekandeminister, tootlusminister — J. Kriisa — rahwaerakondlane, Tartu linnapea.

A. Jürman (maal.): Eesti maa-rahwa liidu nimel teatan, et meie uue walitsuse walimisest osa ei wõta, waid erapooletuks jääme.

N. Kann (krst.): Kristliku rahwaerakonna nimel teatan Asutawale Kogule, et ka meie erapooletuks jääme, sellepärast et tingimised, mille peal kokkulepe enamusparteide wahel sündinud, meile teada ei ole.

H. Kruus (sr.): Eesti sotsialistidewolutsionääride partei poolt teatan, et meie walitsuse nimekirja wastu hääletame.

J. Tõnisson (rhw.): Teatan, et hääletamisest osa ei wõta.

A. Birk (rhw.): Teatan, et hääletamisest osa ei wõta.

Juhataja A. Rei: Teisi ettepanekuid ei ole tehtud. Ma panen selle moo-

duse järele, mis senni Wabariigi Walitsuse hääletamisel tarwitusel olnud, terwe nimekirja korraga hääletamisele. (Hääletatakse.)

Hääletamise tagajärjed on järgmised: 46 poolt, 20 erapooletut, 6 wastu. Sõna on peaminister J. Tõnisson'il.

Peaminister J. Tõnisson: (Käteplagin paremal pool.) Uue Wabariigi Walitsuse kokkusead on alles täna lõpulikult kujunenud; ta on alles praegu walitud, ja sellepärast wõib ta ka ainult järgmisel Asutawa Kogu koosolekul seletusega oma tegewuskawa kohta esineda. Uus walitsus palub wõimalust anda, et see koosolek mitte enne homme õhtut kokku ei astuks.

Juhataja A. Rei: Järgmise Asutawa Kogu koosoleku aja kohta, mille kohta peaminister praegu ettepaneku tegi, otsustab Asutaw Kogu nagu harilikult koosoleku lõpul.

6. Kohtuametnikkude palgaseaduse eelnõu lugemisel.

Rahaasjanduse komisjoni aruandja **K. Baars:** Kohtuametnikkude palganormid on kokku seatud teiste ministeeriumide ja ametkondade palganormidega ühes koos. Warsti selgus, et need palganormid wäga madalad olid, madalamad kui mõne ministeeriumi lihtsate ametnikkude palgad. Kohtuministeeriumisse hakkasid warsti ametnikkude poolt kaebtused tulema uute palganormide kohta. Esiteks ei andnud kohtuministeerium neile palwekirjadele käiku, kuid siis hakkasid ametnikud koh-tadelt lahkuma ja kohtuministeeriumil ei jäänud muud üle, kui uus palkade kawa wälja töötada, mille järele kohtuametnikkude palku wõimalik kõrgendada oleks. Mitte ainult sellepärast ei olnud uute normide wäljatöötamist waja, waid siin oli põhjuseks ka see, et elu wahepeal kallimaks oli läinud. Uued palganormid on wõetud läbisegamini 300—500 mk. kõrgemad, kui nad esimese normeerimise järele olid. Käesolew kawa oli kohtuministeeriumi poolt Wabariigi Walitsusele sisse antud, kes selle omakorda Asutawale Kogule edasi andis. Asutaw Kogu andis eelnõu rahaasjanduse komisjoni. Komisjon on selle seaduseelnõu läbi waadanud ja tema peaaegu täiesti wastu wõtnud ühes mõne wäikese muudatusega. Rahaasjanduse komisjoni nimel panen ette selle seaduseelnõu arutamisele asuda.

Kohtuminister J. Jaakson: Austatud rahvasaadikud! Nagu komisjoni aruandja tähendas, on kohtuametnikkude palganormid omal ajal kokku seatud. Wõrdlemisi pidid need normid teiste palgakadega tasakaalus olema, kuid ometi tõsiselt tasakaalu seal ei olnud. Palga normeerimise komisjon ei olnud sel ajal arwesse wõtnud seda, et kohtuametnikkude peal iseäralikud suuremad nõudmised on ja peawadki olema, kui teiste ametite peal. Kohtuametnikkudel peab teataw wilumus olema ja ka haridus. Peale selle tuleb arwesse wõtta seda, et kõigil teistel ametnikkudel on peale tööaja waba aeg, mispärast nad enesele teisi ametid wõiwad saada. See kõik on kohtuametnikkudel wõimatu ja lubamatu. Ühtlasi tuleb arwesse wõtta kohtuametnikkude rasket tööd, sest seda on neil rohkem kui kuskil mujal. Kohtute tegewus seisis kaua aega pärast rewolutsiooni; siis said Wene kohtud ewakueeritud. Õiget kohtutegewust ei olnud ka enamlaste- ja okupatsiooniajal. Kui meie kohus tegewust algas, siis kuhjati ta eelpoolnimetatud põhjustel hulga asjadega üle. On tingimata tarwilik, et uus palgaseaduse eelnõu wastu wõetakse. Teatawaid wäikseid muudatusi wõidakse teisel lugemisel teha. Mina toetan komisjoni aruandja ettepanekut.

J. Temant (maal.): Meie maaliitlaste arwame, et need palganormid, mis ette pandud, liig madalad on, wõrreldes selle waewaga ja tööga, mis praegu meie kohtuametnikkudel on. Praegu esimesel lugemisel meie palganormide üksikasjalise arutamise juurde ei lähe, seda teeme meie teisel lugemisel. Kuid peale selle arwan mina, et riigi jaotus 4 raiooni liigne on: kahest raioonist oleks küllalt. Esi-
 messe liiki kuuluksid siis kõik need kohad, mis märkuses on üles tähendatud ja II-se kõik ülejäänud kohad. Praeguse eelnõu järele saab kohtunik maal palju madalamat palka, kui linnas. Kohtunikkude wäljaminekud aga neil, kes maal elawad, on tingimata suuremad, kui neil, kes linnas asuwad. Linnas on läbikäimine teistega, raamatud on kättesaadawamad; maakoh-
 tunik peab aga kõik ise enesele muretsema. Peale selle, mis maksab laste koolitamine maal elades. Sellest seisukohast wälja minnes on kohtunikul maal palju raskem, kui linnas. Nii on jaotamine nelja raiooni ühelt poolt liigne ja teiselt poolt ei wasta ta õiglastele elunõuetele. Need

küsimused tulewad aga pärast kõik üksikasjaliselt arutamisele. Praegune eelnõu on igatahes samm edasi. Iga eelnõu aga, mis samm edasi, terwitame meie. Panen ette praegune eelnõu I-sel lugemisel wastu wõtta.

Juhataja A. Rei: Kaks rahwaesitajat on ettepaneku poolt rääkinud. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud seaduseelnõu sisulisele arutamisele asuda.

Aruandja K. Baars: Panen ette eelnõu teisele lugemisele üle minna.

Juhataja A. Rei: Komisjoni aruandja on ettepaneku teinud II lugemisele üle minna. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

7. Rahwawäelaste perekonnade paiukiseadus — I lugemisel. Rahaasjanduse komisjoni aruandja **A. Oinas:** Rahaasjanduse komisjon arutas seda seadust ja tuli otsusele, et tema üldistes joontes wastuwõetaw on. Meie rahwawäelane saab praegu nii wäikese palga, et juhtumisel, kui perekonnaliikmed tööjõuetud on, kui perekonnal ei ole warandust ega sissetulekut, siis rahwawäelane oma palgaga üksi oma töowõimetut ja waest perekonda ülewal pidada ei saa; riigil tuleks nende ülewalpidamine niisugusel juhtumisel enese peale wõtta ja perekondadele toetusraha maksta. Wene riigi paiukiseadus on meil paberi peal, tegelikult ei tarwitata teda. Selle paiukiseaduse järele anti iga puudustkannatawa rahwawäelase perekonna ülewalpidamiseks teataw arw rukkijahu, tangu ja weel mõnda muud toiduainet. Seda seadust ei ole meil täidetud, selle seaduse põhjal ei ole rahwawäelaste perekonnaliikmed tawalikku abi saanud. Omawalitsuse asutuste kaudu anti abiraha küll mitmesuguses suuruses alates 3 rublast kunni 40 rublani, kuid seda wäikest abiraha ei saa loomulikuks pidada. Omawalitsuse asutustel ei ole nii suuri rahasummasid tagawaraks, et nad tarwilikku abiandmist wõiksid teostada. Riigil tuleb puudustkannatawate rahwawäelaste perekondade toetamine oma peale wõtta. Rahaasjanduse komisjon tegi selles seaduseelnõus järgmised tähtsamad parandused. Töökaitse komisjonis wastuwõetud § 1. põhjal on rahwa-

wäelase perekonnaliikmetel õigus paiukit saada sellest päewast alates, mil tema toitja wäeteenistusse wõeti wõi astus. Sellest ütelsest wõiks seda järeldada, et paiukiraha maksetakse tagant järele kõigile neile rahwawäelastele, kes sõjaalgusest saadik sõjawäes teeniwad. Komisjon palus töö- ja hoolekandeministeeriumi teatada, kui palju tuleks sel juhtumisel riigil välja maksta. Selgus, et toetusraha tuleks umbes 70 miljonit marka välja maksta. Täpipealseid andmeid komisjonil ei olnud. Üldse on raske enam-wähem täpipealselt välja rehkendada nende perekondade arwu, kellel õigus oleks abiraha saada. Et niisuguse suure summa väljamaksmine riigile praeguses raskes rahalises seisukorras õige koormaw on, siis asus rahaasjanduse komisjon sellele seisukohale, et toetusraha tagantjärele mitte välja maksta, waid paiukiraha hakata arwama 1. nowembrist alates, välja arwatud juhtumised, kui rahwawäelane on hiljem wäeteenistusse wõetud. Sellepärast paneb rahaasjanduse komisjon ette kustutada § 1. sõnad: „sellest päewast alates, mil tema toitja wäeteenistusse wõeti wõi astus“. See oleks esimene parandus.

Teine parandus puudutab paiukiraha suurust. Töökaitse komisjoni redaktsioonis kõlab wastaw seaduse paragrahw järgmiselt: „Selle seaduse §§ 1., 2. ja 4. tähendatud rahwawäelase perekonnaliikmetel on õigus iga kuu kohta paiukit saada selles määras, kui palju toiduaineid on määratud iga üksiku rahwawäelase peale sõjawäes sama aja wältusel, kusjuures selle paiuki wäärtus rahas välja maksetakse.“ Paiuki hindamist toimetatakse selle seaduse § 6. järele töökaitse komisjoni redaktsioonis, komisjoni poolt, mis koosneb töö-hoolekande-, sõja-, toitlus- ja rahaministeeriumi esitajatest. Rahaasjanduse komisjoni arwates on rahwawäelase paiuk ebamäärane alus toetusraha maksmiseks, sellepärast et tema koosseis muutlik on. Paiuki koosseisu määrab ära wägede ülemjuhataja oma päewakäskudes ja see wõib muutuda selle järele, kuidas toiduainete tagawarad on. Niisugust muutlikku alust paiukiraha väljamaksmiseks ei oleks päris kohane wõtta.

Paiuk on õieti wana Wene seaduse pärandus, kus soldat nii wähe palka sai, et ta sellest palgast pea kopikatki ei saanud perekonna toitniseks anda, nii et puudustkannatawad perekonnad pidid riigi

käest moona saama. Moonamuretsemist puudustkannatawatele perekondadele ei ole wõimalik riigil praegu oma peale wõtta, ei oleks ta ka mitte kohane abiandmise wiis ja ei rahuldaks puudustkannatawaid perekondi. Kui toetusraha maksta, siis ei ole tõsist põhjust rahwawäelase paiukit aluseks wõtta. Komisjon asus sellele seisukohale, et rahwawäelase perekonnale peab wõimaldama vähemalt seda ülespidamist, mis oleks tal siis, kui ta toitja oleks kodus ja töös ning saaks keskmise töölise palga. Sellest seisukohast välja minnes redigeeris rahaasjanduse komisjon § 5. järgmiselt: „Selle seaduse §§ 1., 2. ja 4. tähendatud paiukiraha väljaarwamiseks wõetakse aluseks riigiasutuses teeniwate päewatöölise keskmine kuupalk, mille järele puudustkannatawatel rahwawäelaste perekondadel on õigus iga kuu kohta paiukiraha saada järgmisel määral: ühel paiukisaajal $\frac{1}{2}$ kaheliikmelise perekonnaga töölise palk, kahel paiukisaajal $\frac{2}{3}$ kolmeliikmelise perekonnaga töölise palk, kolmel paiukisaajal $\frac{3}{4}$ neljaliikmelise perekonnaga töölise palk, neljal paiukisaajal $\frac{4}{5}$ wiieliikmelise perekonnaga töölise palk.“

Edasi pidas rahaasjanduse komisjon tarwilikuks parandada § 1. märkust selles mõttes, et seal oleks täpipealsemalt ära tähendatud need isikud, kellel on õigus pretendeerida paiukiraha saamise peale.

Edasi arwas rahaasjanduse komisjon tarwilikuks parandada § 4. Töökaitse komisjoni redaktsioonis kõlab § 4. järgmiselt: „Naine saab ka siis paiukit, kui ta töowõimeline on.“ See paragrahw ei ole kooskõlas selle seaduse põhimõttega, mille järele on õigus abiraha saada ainult nendel, kes töowõimetud on. § 4-das on rahwawäelase naisele erand tehtud. Rahaasjanduse komisjon arwas, et seda erandit wõib ainult siis teha töowõimelisele naisele, kui tema, olgugi füüsiliselt töowõimeline, tegelikult aga töowõimetu on, sellepärast et tal alaealiste laste eest hoolitseda tarwis on. Seda seisukohta silmas pidades, wormuleeris rahaasjanduse komisjon § 4. järgmiselt: „Naisel on õigus paiukit saada, kui ta töowõimeline on, kuid tal laps alla 10 aasta wana on.“

Töökaitse komisjoni eelnõus § 14. on öeldud, et sõjawäelaste perekondadele antakse haiguse korral hinnata arstiabi ja paigutatakse haigemajadesse riigi kulul. Rahaasjanduse komisjon leidis, et see tegelikult läbiwiidaw ei ole, sest et igal

pool ei ole veel mitte haigemaju olemas. See seadus jääks paberile. Rahaasjanduse komisjon wormuleeris selle paragrahwi teisiti, nimelt: „Paiukisaajate rahwawäelaste perekonnaliikmete haigemajades arstimise ja kogukonna teenistuses olewate arstide poolt antud arstiabi andmise kulud wõetakse riigi kanda. Haigemajas rawitsemisel olemise aja eest sõjawäelase perekonnaliikmele paiukit ei makseta.“

Kui see küsimus oli ära otsustatud, sai komisjon teada, et terwishoiu peawalitsusel on arstiabi andmise kohta oma kawatsused, kuid kahjuks jäid need komisjonile teadmata.

Juhataja A. Rei: Käesolew seaduseelnõu anti Asutawa Kogu poolt rahaasjanduse komisjonile heaksarwamiseks edasi, nüüd on rahaasjanduse komisjoni aruandja komisjoni seisukoha awaldanud ja toetab töökaitse komisjoni ettepanekut. Kodukorra järele tuleb nüüd selle seaduse arutamisele üle minna. Sõna on lõpukokkuwõtteks aruandjal.

Aruandja A. Oinas: Teen ettepaneku seaduseelnõu I lugemisel wastu wõtta ja II lugemisele üle minna.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtaw enamusega wastu wõetud.

8. Rahwawäelaste ja nende perekondade pensioniseaduse eelnõu — I lugemisel. Töökaitse komisjoni aruandja **L. Johanson:** Kui Eesti rahwas oma iseseiswuse wõitlust algas, siis kuulutas selleaegne ajutine walitsus, et kõigile, kes peaksid selles wõitluses töowõime kaotama, kui ka langenud sõduri perekonnale, kindlustatakse laialine riiklik toetus. Sõda on kestnud juba üle ühe aasta ja on nõudnud ohwrid mitte wähesel arwul. Mitmele on tulnud abi anda, seda abi on antud ajutise walitsuse korralduse põhjal, kuid on puudunud mitmed normid. Et seda puudust kõrwaldada, astus ministeeriumide waheline komisjon kokku, kes töötas välja seaduseelnõu sõjawäelaste ja nende perekondade pensioni asjus. Selle seaduseelnõu on ka töökaitse komisjon läbi waadanud ja Asutawale Kogule wastuwõtmiseks ette pannud. See seaduseelnõu on saadetud ka üksikutele ministeeriumidele, ministeeriumidele, kes asjast huwitatud olid. Seda

silmas pidades teen ma ettepaneku selle seaduseelnõu I lugemisele asuda.

P. Johanson (töer.): Et see seaduseelnõu ka rahaliste wäljaminekutega seotud on, siis teen ma ettepaneku ta rahaasjanduse komisjoni läbiwaatamiseks anda.

Juhataja A. Rei: On uus ettepanek tulnud käesolew seaduseelnõu anda rahaasjanduse komisjoni seisukoha wõtmiseks ja ettepaneku tegemiseks.

Töö- ja hoolekandeministeeriumi esitaja A. Ennemuist: Kui omal ajal rahwawäelaste paiukiseadus rahaasjanduse komisjonile ette pandi, siis esines töö- ja hoolekandeminister soowiga, et komisjonile läbiwaatamiseks aeg määrataks mitte üle nädala ja põhjendas, et rahwawäelaste seisukord seda hädaliselt nõuab. Mina tahaksin täna samase ettepanekuga esineda, sest et mitme rahwawäelase perekonna seisukord tõesti wäljapääsematu on. Oma ettepanekut põhjendan ma sellega, et sellel seaduseelnõul ei ole mitte vähem tähtsust, ja sellepärast soowiksin ma, et rahaasjanduse komisjonile tähtaeg määrataks, mis mitte üle nädala ei kestaks. See on ühest küljest, teisest küljest ei ole meil mitte wõimalust selle seaduse projekti maksmapanemisega kauem kannatada, sest nende wigastatud sõdurite seisukord on wäljapääsematu. Ja ilma, kui meil mingisugust seadust ei ole, ei ole meil mingit wäljapääseteed sellest raskest seisukorrast. Töö- ja hoolekandeministeerium on püüdnud oma poolt wastu tulla, kõiki wõimalusi ära tarwitada, mis temal on, nimelt kui üks wõi teine sõdur pöörab töö- ja hoolekandeministeeriumi poole, siis on wiimane aidanud ja wõimalikuks leidnud üldiseks abiandmiseks teatawaid wäikseid summasid määrata üksikutele sõduritele selleks, et nemad mitte sõna kõigetäielikumas mõttes — naljas ei pruugi olla. Sellepärast kordan veel kord oma ettepanekut, et selle seaduse läbiwaatamiseks rahaasjanduse komisjonile ühenädaline tähtaeg määrataks.

Juhataja A. Rei: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja L. Johanson: See seaduseelnõu on tingimata tarwilik, seda wist keegi ei eita. Rahaga on siin tegemist ainult ühes paragrahwis, kus määratakse pensioni täismäär. Selle otsus-

tamine oleneb sellest, kuidas Asutaw Kogu sellest rikkalikust toetusest aru saab. Mina ei leia mingit tarvidust seda seaduseelnõu rahaasjanduse komisjoni kätte anda. Pealegi on töö- ja hoolekandeministeeriumil kõik andmed haawatute arvu kohta käepärast ja võib välja rehkendada, kui palju tuleb praegusi andmeid tähele pannes kuus või aastas ühe või teise määra juures. Rahaasjanduse komisjon ei saa siin midagi uut üles leida. Eelmise seaduse andsime rahaasjanduse komisjoni kätte, ja oleks huwitaw teada, kui palju läheb ühe või teise määra juures välja, kuid seal öeldakse niisama: töö- ja hoolekandeministeeriumi andmete järele on võimalik siin ette kanda umbkaudseid arwusid jne.

Sellepärast panen mina ette selle seaduseelnõu esimesele lugemisele üle minna, ilma et teda rahaasjanduse komisjoni anda.

Juhataja A. Rei: Töökaitse komisjoni esitaja poolt on ettepanek tulnud eelnõu esimesele lugemisele minna. Akl. P. Johanson on ettepaneku teinud eelnõu anda rahaasjanduse komisjoni läbiwaatamiseks. Ma panen need ettepanekud selles järjekorras hääletamisele, nagu nad sisse on tulnud. Tähendab, kui akl. Johanson'i ettepanek wastu võetakse, siis panen töö- ja hoolekandeministeeriumi esitaja ettepaneku tähtaja kohta, mis rahaasjanduse komisjonile määrata, hääletamisele. Wastasel korral, kui töökaitse komisjoni aruandja ettepanek wastu võetakse, siis panen hääletamisele töö- ja hoolekandeministeeriumi esitaja ettepaneku täielikult. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud eelnõu rahaasjanduse komisjoni anda läbiwaatamiseks. Nüüd tuleb meil otsustada töö- ja hoolekandeministeeriumi esitaja ettepanek: rahaasjanduse komisjonile anda 7-päewane tähtaeg. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud rahaasjanduse komisjonile 7-päewane tähtaeg määrata.

9. Töö- ja hoolekandeministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta — I lugemisel.

Rahaasjanduse komisjoni aruandja **H. Kikson:** Töö- ja hoolekandeministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole peale seati töö- ja hoolekandeministeeriumi poolt kokku 2.775.549. m. 07 p. suurus. Rahaministeeriumi juures töötaw eelarwe-komisjon vähendas seda summat 96.441 m. 41 p. võrra. Seesugune vähendamine oli tingitud peajasjalikult asjaolust, et ka nende ametnikkude palgad, kes weel siinamaale ametisse võtmata, olid eelarwesse üles tähendatud. Ühes sellega vähendas eelarwe-komisjon ka mõningaid teisi üksikuid eelarwe-summasid. Rahaasjanduse komisjon oma poolt tegi töö- ja hoolekandeministeeriumi eelarwesse kolm parandust: pk. 8., 9. ja 10. kohta. Pk. 8., mis käsitleb toetust Eesti lastekaitse ühingule Ameerika abiandmise seltsi poolt annetatud toidukraami jaotamiseks 36.665 m. 74 p. suuruses, vähendas eelarwe-komisjon 6.665 m. 74 p. võrra. Rahaasjanduse komisjon leidis, et see vähendamine ei wasta tegelikkudele nõuetele ja otsustas pk. 8. kogusummas wastu võtta niisugusena, nagu see ministeeriumi poolt ette pandud.

Punkt 9. Abiandmine Eesti wabariigi kodanikkudele väljamaal — vähendas eelarwe-komisjon 10.000 marga võrra. Rahaasjanduse komisjon leidis, et 10.000 mk. on abiandmiseks wähe ja wõttis wastu 20.000 marka, see on seesama, mis ministeeriumi poolt ette pandi.

Punkt 10. Üldine abiandmine hoolekande alal — oli vähendatud poole võrra, see on 50.000 m. peale. Üldiseks abiandmiseks tarwitataw abiraha kogumäär on kindlaks tegemata, siiski arwab töö- ja hoolekandeministeerium, et selleks 100.000 mk. tarwis läheb. Rahaasjanduse komisjon otsustas punkt 10 seesugusel kujul wastu võtta, nagu ta ministeeriumi poolt ette pandud. Muid parandusi rahaasjanduse komisjon eelarwe kohta ei teinud.

Panen rahaasjanduse komisjoni nimel ette töö- ja hoolekandeministeeriumi 1919. a. II poole eelarwe I lugemisele üle minna.

Juhataja A. Rei: Rahaasjanduse komisjoni aruandja on ettepaneku teinud töö- ja hoolekandeministeeriumi eelarwe 1919. a. II poole peale I lugemisele üle minna. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu võetud.

Aruandja **H. Kikson:** Rahaasjanduse komisjoni poolt teen ettepaneku see töö- ja hoolekandeministeeriumi väl-

jaminekute eelarwe I lugemisel wastu wõtta ja II lugemisele üle minna.

Juhataja **A. Rei:** (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

10. Teedeministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole peale — I lugemisel.

Rahaasjanduse komisjoni aruandja **K. Wirma:** Teedeministeeriumi eelarwe kogusumma 1919. a. II poole peale on kokku wõetud rahwasaadikutele kätteantud kirjalikus eelarwes wiimase lehekülje peal, ja see teeb välja 79.812.413 marka. Sealsamas on ka näha, et see eelarwe on osadesse jaotatud ja nimelt 4 osasse. I osas on ministeeriumi kulud — 104.331 marka, II osas on maanteede ja sisemiste weeteede walitsuse kulud — 3.556.255 marka. III osas on raudteede kulud — 66.566.527 marka ja IV osas posti, telegraafi ja telefoni walitsuse kulud — 9.585.300 marka. Maanteedewalitsuse poolt ette pandud eelarwet vähendati rahaasjanduse komisjonis ja sündis vähendamine peaasjalikult teede parandamiste ja sildade ehitamiste ja nende korrashoidmise summade ja kulude juures. See vähendamine ulatas üle 2 miljoni. Seletuseks selle juures toodi põhjusi, et tegelikult ei olnud neid töid veel tehtud ja tänawu aasta ei saa ka neid töid teha ja sellepärast tuli wastawat eelarwet vähendada. Tehti ülesandeks maanteedewalitsusele selgeks teha wahekordi maa-konnawalitsustega teedeparandamiste asjus. Teiste eelarwete juures wõeti summad kõik niisuguses kujus wastu, nagu nad olid walitsuse poolt ette pandud, ainult raudteewalitsusele suurendati krediiti 36.000 marga suuruses, mis oli küsitud raudteewalitsusele kursuste toimepanemiseks — komisjon leidis küll, et kursuste toimepanemine peaks sündima haridusministeeriumiga kokku leppides ja kooskõlas olema üldiste hariduslikkude kursuste kawadega, kuid seda eriiseloому arwesse wõttes, mis nende raudteede otsekoheste tehniliste ülesannete jaoks tarwis arwati olewat, tuleks seda krediiti otsekohe raudteewalitsusele lubada. Nii et walitsuse poolt ette pandud eelarwes muudatusi muid ei olnud komisjonis ja komisjon leidis võimaliku olewat niisugusel kujul seda Asutawale Kogule ette panna, nagu ta rahwasaadikutele kätte on

antud. Pean siinjuures tähendama, et ühes väljaminekute eelarwetega olid ette pandud rahaasjanduse komisjonile ka raudteede ja postiwalitsuse sissetulekute eelarwed. Raudteede eelarwet ei wõinud komisjon mitte Asutawale Kogule ette panna, sellepärast et komisjonis selgus, et see kawa, mis oli ette pandud, on juba wananenud, ja raudteewalitsuse poolt seatawat uus kawa kokku nende andmete põhjal, mis käepärast on. Lugu on niisugune, et see sissetulekute eelarwe oli pandud ette 19 miljoni marga peale, kuna komisjonis selgus, et see nüüd juba wõiks 36 miljoni ümber ligikaudu olla. Nõndawiisi oleks mõttetu esineda niisuguse arwuga, mille kohta ei ole kindlat seisukohta. Mis puutub postiwalitsusesse, siis postiwalitsuse sissetuleku eelarwe on ette pandud 10.006.300 marga peale, nõnda et kui postiwalitsuse eelarweid wõrrelda, siis sellest näeb, et postiwalitsuse sissetulekute ja väljaminekute eelarwed on tasakaalus ligikaudu. Ma teen rahaasjanduse komisjoni nimel ettepaneku teedeministeeriumi eelarwe arutamise juurde üle minna.

Juhataja **A. Rei:** Komisjoni aruandja teeb ettepaneku teedeministeeriumi eelarwe I lugemisele üle minna. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma:** Teen ettepaneku selle eelarwe üksikasjalisele arutamisele üle minna.

M. Neps (sd.): Enne kui selle eelarwe II lugemisele minna, huwitab mind küsimus, kuidas on praegu korraldatud wahekorrad teede asjus walitsuse ja omawalitsuse asutuste wahel. Enne olid teed jagatud liikidesse — neid parandasid mitmesugused asutused: riik, maakond, wald. Praeguses Eesti riigis on kokku kogunud kolm keskasutust. Eesti Maapäewal oli oma teedekapitaal olemas, Liwimaal ja Saaremaal oma teedekapitaal. Nüüd huwitab mind aga see, kas hakatakse neid teid nüüd riigi kulul parandama. (Wahelhiüie: Kubermangu teid ei olegi.) Ma tahan tähelpanu selle peale juhtida, et praegusel ajal ei taha teedeministeerium kõiki neid teid, mis nende kapitaalide kulul parandati, oma parandada wõtta. Näiteks ei taha teedeministeerium Saaremaal postmaanteid, mis enne Saaremaa teedekapitaali kulul parandati, oma

kulul parandada. Nii selgub, et wormiline külg selles küsimuses küllalt selge ei ole. Kui teedeministeerium siinkohal suuremat summat teede parandamiseks nõuab, siis peab küsimus selge olema, missugused teed riik oma parandada ja ehitada võtab. Sennikaua kui see selge ei ole, on raske krediitide lubamist otsustada.

A. Oinas (sd.): See küsimus, mida herra Neps puudutas, oli rahaasjanduse komisjonis arutamisel. Arusaadaw, et enne ei saa krediiti lubada, kui ei ole selge see, missugusel alusel riik teid oma parandada võtab. Wastuseks meie küsimuse peale komisjonis, wastasid teedeministeeriumi esitajad, et nemad oma parandada võtawad need teed, mida waremalt landraatide koolegium parandas, mis nüüd ilma peremeheta oleksid, kui riik neid ei korraldaks. Edasi on teedeministeerium võtnud oma peale sildade parandused, mis waremalt landraatide koolegiumi poolt ehitatud ja parandatud said. Praegu on paranduste kohustused sassi läinud. Teedeministeeriumi esitajad teatasid, et üksikutel juhtumistel ei ole mitte selge, kes teatud sildu parandama peab. Teedeministeerium arwas õigeks sildu siiski korda seada, et pärast kulude tasumist lahendada. Arwatawasti ei saa niisuguseid juhtumisi mitte palju olema. Rahaasjanduse komisjon tegi otsuseks, et teedeministeerium kiires korras läbi waataks teedeseadused ja -määrused. Riik ei suuda ise mitte kõiki teid parandada, see käiks temal üle jõu. Tarwis on

aga tingimata seda kätte saada, et kõik teed parandatud oleksid, sellepärast on tarwis kiirelt teedeparanduse määrused ja kohustused läbi waadata. Seadusandlik ja korraldaw töö annab siis enam tagajärgi, kui otsekohene teedeparandamine riigi poolt. Teedeministeeriumi esitajad teatasid, et seaduste ja määruste läbiwaatamise tööd juba käimas olewat.

Juhataja **A. Rei**: On ettepanek tehtud käesolew eelarwe esimesel lugemisel wastu wõtta ja teisele lugemisele üle minna. (Hääletatakse.) Nähtawana emusega on ettepanek wastu wõetud. Sellega on päewakorrapunktid läbi.

11. Terwitustelegrammi ettekandmine.

Lõpuks loen kohuseks teatada, et Asutawale Kogule on järgmine terwitus tulnud: „Eesti rahwa wabanemise ja Eesti kaitseliidu loomise päewa pidustuste puhul terwitawad Eesti Asutawat Kogu: Põltsamaa kaitseliit, Wiljandi kooliõpilaste pataljoni 4 rood, Põltsamaa alewiwalitsus, Põltsamaa tuletõrjujad, seltsid, koolid ja kodanikud.“

Ettepanek on tehtud järgmine koosolek mitte warem, kui homme õhtul määrata, selleks et uus walitsus saaks kawaga esineda. Muud ettepanekuid ei ole. Järgmine koosolek on reedel kell 5 p. l.

Lõpetan koosoleku.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu esimees **A. Rei**.

Abisekretäär **H. Raudsepp**.